DEMANDE DE TRANSFERT D'UN CABINET MEDICAL

Docteur : ……..... **Numéro d'Inscription :** ……

Date de Naissance :…… **Lieu de Naissance**……..

Adresse de l'ancien cabinet :

……

……

Adresse du nouveau cabinet :

…….....

……

Ville : …… **Gouvernorat :** ……**Code :** ……..

Tél :……**Fax :** ……**GSM :**……..

Adresse de Correspondance :

…….…….

…….....

E-mail :……..

Description du Cabinet :

Villa : **Oui** / **Non** - Appartement : **Oui** / **Non** - Etage :…….....

-Je certifie que les locaux sont conformes aux normes actuelles de sécurité et de salubrité : Signature :……....

NB : Le Conseil de l'Ordre se réserve le droit de contrôler ou de faire contrôler les locaux par les autorités compétentes.

-Existe t-il d'autres médecins dans l'immeuble ? **Oui** ☐ / **Non** ☐ Si oui -Quelles sont leurs spécialités ?

……

……

-Existe-t-il d'autres médecins de la même spécialité que vous dans l'immeuble ? **Oui** ☐ / **Non** ☐

(Si oui vous devez obtenir l'autorisation écrite de ce dernier).

-Le Local a-t-il été occupé par un autre médecin dans les deux années qui ont précédé ? **Oui** ☐ / **Non** ☐

(Si oui vous devez obtenir l'autorisation écrite de ce dernier).

-Avez-vous effectué un remplacement dans l'année qui a précédé ? Si oui, à quelle adresse ?

…… …….

……

- Adhérez-vous à une société civile professionnelle des Médecins ? **Oui** ☐ / **Non** ☐

Si oui vous devez fournir l'accord du Gérant de la S.C.P.M).

Je jure sur l'honneur que les déclarations ci-dessus sont conformes à la vérité *.

Date de dépôt de la demande : **Signature**

J'atteste :

- ***Avoir remis les documents suivants*** **:** (cocher les cases correspondantes)

  - ☐ 2 spécimens d'ordonnances où sont affichés : la date prévue de transfert
    un modèle du cachet
    un modèle de signature

  - ☐ 2 spécimens de carte de visite
  - ☐ Une photo de la plaque avec précision des dimensions réelles
  - ☐ Une photo de la façade extérieure du bâtiment où se situe le cabinet
  - ☐ Une copie du bail de location ou du titre de propriété

  Autres :
  - ☐ Une attestation de la situation militaire (médecins hommes)
  - ☐ L'accord de démission du secteur public (médecins de la fonction publique)

  - ☐ L'accord du médecin qui occupait le cabinet (les 2 dernières années)
  - ☐ L'accord du médecin de même spécialité installé dans le même bâtiment
  - ☐ Divers :……..

- ***Avoir respecté le code de déontologie, en particulier :***

  - ☐ Avoir suivi la dénomination officielle des qualifications et des compétences fixées par l'arrêté ministériel du 31 mai 2005 (disponible au CROM).

  - ☐ Ne pas avoir introduit de qualifications/compétences non validées par le conseil de l'ordre (exemple : stérilité – sénologie – endoscopie- coelioscopie- hémorroides- vieillesse…etc).

  - ☐ Avoir précédé la mention **« ancien »** aux titres et fonctions universitaires et hospitalières.

- ***En cas de cabinet de groupe :***

  - ☐ Avoir joint le formulaire « contrat de cabinet de groupe » signé par tous les médecins concernés.

  - ☐ Avoir respecté en particulier les articles 91 et 93 du code de déontologie relatifs à la mention : « cabinet de groupe » (sur les ordonnances et la plaque) ainsi que la taille de la plaque.

Toute information inexacte expose au retrait de l'autorisation de transfert et à des sanctions disciplinaires.

Nom **Signature** **Date**

DOCUMENTS A FOURNIR LORS DE LA DEMANDE De TRANSFERT D'UN CABINET MEDICAL

1- Deux Spécimens d'ordonnance comportant :

- Des précisions sur la date d'ouverture
- La signature
- Le modèle du cachet.

2- Deux Spécimens de la carte de visite.

3- Une Photographie de la plaque (avec une attestation écrite précisant les dimensions réelles).

4 Une Copie du bail de location ou titre de propriété du local.

5- Croquis du Cabinet.

6- Une photo de la façade extérieure du bâtiment où se situe le cabinet

* **Art 58.** – Un médecin qui, pendant ou après ses études, a remplacé un de ses confrères, ne doit pas s'installer pendant un délai d'un an après la fin du remplacement dans une circonscription définie par le conseil régional de l'ordre des médecins où il puisse entrer en concurrence directe avec le confrère qu'il a remplacé, sauf accord, lequel doit être notifié au conseil régional de l'ordre des médecins.

* **Art. 59.** – un médecin ne peut s'installer dans les locaux où exerçait un confrère dans les deux années qui suivent l'expiration ou la résiliation du bail de location sauf accord écrit de ce dernier.

* **Art. 60.** – un médecin ne peut pas installer son cabinet dans un immeuble où exerce un autre médecin de même discipline sans l'accord écrit donné par celui-ci.
Lorsque cet accord n'a pu être obtenu, le cas peut être soumis au conseil régional de l'ordre des médecins qui décidera.

* **Art. 87.** –Le regroupement de médecins de même discipline ou de disciplines différentes peut se faire :

a) soit dans le cadre d'un cabinet de groupe

b) soit dans le cadre de société civile professionnelle

Le but du regroupement des médecins doit être l'amélioration de l'organisation matérielle de leur travail, la mise en commun d'équipements professionnels et de locaux.

La mise en commun des honoraires n'est autorisée qu'en cas de constitution de société civile professionnelle de médecine ou d'un cabinet de groupe monodisciplinaire.

* **Art. 88.** – Les centres de diagnostic sont constitués sous la forme d'un cabinet individuel ou de groupe ou d'une société civile professionnelle.
dans ces centres sont pratiqués exclusivement les examens et les explorations de biologie et d'imagerie médicale à visée diagnostique pour les malades adressés par leur médecin traitant.

* **Art. 89.** – L'exercice de la médecine dans le cadre d'un cabinet de groupe ou d'une société civile professionnelle doit tenir compte également des règles particulières suivantes :

a) le respect de l'indépendance professionnelle de chaque médecin.

b) la liberté de choix du médecin par le malade,

c) l'obligation pour chaque médecin de disposer d'un cabinet d'examen personnel,

d) tout document médical doit porter le nom du médecin signataire,

e) les remplacements mutuels doivent se faire dans le cabinet d'examen du médecin remplaçant,

f) L'obligation d'établir un contrat écrit définissant les moyens d'exercice ainsi que les droits et obligations des médecins concernés. Ce contrat doit être communiqué au conseil régional de l'Ordre pour visa après vérification de sa conformité aux lois et règlements en vigueur.

* **Art. 90.** – Dans les cabinets qui éventuellement l'examen du malade par un ou plusieurs spécialistes exerçant dans le même cabinet de groupe ou dans la même société civile professionnelle ne doit faire l'objet d'aucun honoraire supplémentaire.

* **Art. 91.** – Le cabinet de groupe réunit deux ou plusieurs médecins omnipraticiens, spécialistes de même discipline ou spécialistes de disciplines différentes.